

Nghị định 105/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 105/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết về công tác phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Công tác phối hợp phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm sự đoàn kết, hiệp đồng, hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương.
2. Mỗi khu vực, địa bàn do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì. Lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt trên phạm vi toàn quốc.
3. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy phải được thực hiện chặt chẽ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương.
4. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy phải bảo đảm tính công khai, khách quan, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người bị quản lý.

Chương II: PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH

Điều 4. Các lực lượng chuyên trách bao gồm:

- a) Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân;
- b) Lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng;
- c) Lực lượng chuyên trách thuộc Cảnh sát biển Việt Nam;
- d) Lực lượng kiểm soát chống buôn lậu ma túy thuộc Hải quan.

Điều 5. Nội dung phối hợp:

1. Tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.
3. Trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động, các loại ma túy mới.
4. Phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, điều tra, xác minh, bắt giữ, xử lý.

Chương III: KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP

Điều 7. Thẩm quyền cấp phép:

1. Bộ Công an cấp phép nghiên cứu, sản xuất, vận chuyển chất ma túy và tiền chất.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép hoạt động liên quan đến thuốc thú y.
3. Sở Công Thương cấp tỉnh cấp phép sản xuất tiền chất công nghiệp.

Điều 8. Kiểm soát hoạt động nghiên cứu, sản xuất, vận chuyển:

1. Nghiên cứu: thời hạn cấp phép 05 ngày làm việc.
2. Sản xuất: thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện là 30 ngày làm việc.
3. Vận chuyển: giấy phép có thời hạn không quá 06 tháng.

Chương IV: QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Điều 12. Đối tượng bị quản lý: Người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 13. Căn cứ xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể:

1. Tin báo, tố giác đã được xác minh.
2. Thông tin từ vụ vi phạm pháp luật.
3. Người có biểu hiện mất năng lực nhận thức nghi do ma túy.
4. Có dấu vết ma túy hoặc dụng cụ sử dụng trên người, phương tiện, nơi ở.

Điều 14. Quy trình lập hồ sơ và xác minh cư trú:

1. Cơ quan Công an nơi phát hiện hành vi tiến hành xác minh nơi cư trú trong vòng 03 ngày làm việc.
2. Nếu đối tượng có nơi cư trú ổn định, chuyển thông báo cho UBND cấp xã để quản lý.

Điều 15. Quyết định quản lý:

1. Chủ tịch UBND cấp xã ra Quyết định quản lý trong thời hạn 03 ngày làm việc.
2. Thành lập Tổ quản lý gồm: cán bộ Công an cấp xã (Tổ trưởng), đại diện thôn/tổ dân phố, đại diện gia đình, người uy tín.

Điều 16. Thời hạn quản lý là 01 năm. Nội dung quản lý bao gồm: xét nghiệm đột xuất, tư vấn tâm lý, giáo dục pháp luật, động viên tham gia hoạt động cộng đồng.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

